

Governo
Federal

Órgãos do Governo
Acesso à Informação
Legislação
Acessibilidade



Entrar com gov.br

Acesso à Informação



> [Centrais de Conteúdos](#) > [Boletins de Decisões](#) > [Boletins Informativos das Decisões da CGU Edição nº 1](#)

Boletins Informativos das Decisões da CGU Edição nº 1

Publicado em 05/12/2023 16h41 Atualizado em 05/12/2023 17h28

Compartilhe:



Edição nº 1, de 14 de novembro de 2023

Este Boletim destaca decisões relevantes proferidas no mês de setembro pela Secretaria Nacional de Acesso à Informação – **SNAI**, no âmbito da terceira instância recursal da Lei de Acesso à Informação – **LAI**, conforme atribuição prevista no art. 16 dessa Lei.

[01 - Documentos sobre manifestações de junho de 2013](#)[02 - Pensões pagas para militares expulsos](#)[03 - Documentos desclassificados](#)[04 - Imagens de 8 de Janeiro](#)

[05 - Aquisição de aeronaves](#)

[06 - Viagens solicitadas à FAB](#)

[07 - Contratos publicitários da Mega da Virada](#)

1 - Documentos sobre manifestações de junho de 2013

Processo nº [08198.018410/2023-53](#)

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP.

Objeto do recurso: Documentos desclassificados relativos às manifestações de junho de 2013.



Decisão da CGU: Provimento parcial.

Resumo da decisão: O órgão deverá conceder o acesso aos 18 documentos desclassificados solicitados. A decisão considerou o Enunciado CGU 6/2023, o princípio de que o sigilo em documentos públicos não pode ser eterno e a interpretação de que a Lei 9.833/1999 não constitui hipótese de sigilo legal específico. No entanto, ressaltou a necessidade de tarjamentos pontuais em trechos que exponham os métodos da atividade de inteligência, as investigações policiais em andamento ou que sejam protegidos por outros sigilos legais autônomos.

[▲ Voltar para o topo](#)

2 - Pensões pagas à militares expulsos

Processo nº [60143.002943/2023-79](#)

Órgão: Comando do Exército – CEX.

Objeto do recurso: Pensões pagas a militares expulsos.

Decisão da CGU: Provimento.

Resumo da decisão: O órgão deverá disponibilizar planilha com dados de todas as concessões de pensões militares com o seguinte detalhamento: nome do militar instituidor do benefício; nomes dos pensionistas; data de concessão; motivo da pensão; ato normativo de concessão; data da expulsão do militar que resultou no recebimento da pensão; e motivo da expulsão. A decisão considerou que o órgão não apresentou evidências suficientes para configurar o pedido como desproporcional, conforme orientação do Enunciado CGU 11/2023.



[▲ Voltar para o topo](#)

3 - Documentos desclassificados

Processo nº [00137.010476/2023-16](#)

Órgão: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI-PR.

Assunto do recurso: Documentos desclassificados no ano de 2023.

Resumo da decisão: O órgão deverá apresentar um plano de providências a ser adotado para a posterior disponibilização dos documentos que foram desclassificados do grau de sigilo em 2023, com a manutenção da restrição de acesso a trechos que exponham: os métodos e outros aspectos específicos de inteligência; as informações protegidas por sigilos legais autônomos; e as eventuais informações que possam colocar em risco a segurança pessoal de militares, de instalações e da própria sociedade civil. Tais restrições foram mantidas com base no art. 13, II, do Decreto 7.724/2012 e nos artigos 22 e 31, §1º, I, da Lei 12.527/2011. A decisão ainda considerou o art. 28, §2º, do Decreto 7.724/2012, que prevê providências relativas ao acesso público de documentos desclassificados.

▲ [Voltar para o topo](#)

4 - Imagens de 8 de janeiro



Processo nº [08198.027392/2023-09](#)

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP.

Objeto do recurso: Gravações das câmeras de segurança no dia 8 de janeiro de 2023.

Decisão da CGU: Desprovemento.

Resumo da decisão: A CGU manteve a negativa de acesso, com base no art. 22 da LAI, pois as imagens foram entregues para a instrução das investigações criminais que se encontram em curso na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro, do Congresso Nacional, e a sua publicidade poderia prejudicar ações investigatórias em andamento conduzidas pelas autoridades responsáveis.

▲ [Voltar para o topo](#)

5 - Aquisição de aeronaves

Processo nº [60141.001109/2023-86](#)

Órgão: Comando da Aeronáutica - COMAER

Objeto do recurso: Informações técnicas e orçamentárias sobre aquisição de aeronaves (Projeto KC-X3).

Decisão da CGU: Provimento parcial.

Resumo da decisão: A CGU entendeu que parte das informações solicitadas sobre o Projeto KC-X3, como o projeto básico e anexos, estão disponíveis em transparência ativa. Dessa forma, o órgão deverá disponibilizar as informações que não estão disponíveis, em especial o valor dos recursos públicos que já foram pagos à contratação, os valores que estão orçados e os valores que já foram inseridos em orçamento público. A decisão foi fundamentada pelos artigos 7º, VI, e 11, §6º, da LAI, pelo Enunciado CGU nº 05/2023 e pela interpretação de que as informações solicitadas não estão relacionadas diretamente à organização e funcionamento do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), o que afasta a aplicabilidade do sigilo legal previsto no art. 3º do Decreto-Lei 1.778/1980.



[▲ Voltar para o topo](#)

6 - Viagens solicitadas à FAB

Processo nº [60110.001967/2023-98](#)

Órgão: Ministério da Defesa – MD.

Objeto do recurso: Relação de viagens solicitadas à FAB com o registro de acompanhantes.

Decisão da CGU: Provimento.

Resumo da decisão: O órgão deverá disponibilizar os registros das viagens solicitadas à Força Aérea Brasileira – FAB no período de 2019 a 2023, com a especificação das datas, destinos, motivações e acompanhantes. A decisão foi fundamentada por dispositivos da Lei de Acesso a Informações e pelo art. 6º, §1º, do Decreto 10.267/2020, que dispõe sobre o transporte aéreo de autoridades em aeronaves do Comando da Aeronáutica.

[▲ Voltar para o topo](#)



7 - Contratos publicitários da Mega da Virada

Processo nº [18840.000968/2023-12](#)

Órgão: Caixa Econômica Federal – CEF.

Objeto do recurso: Contratos de publicidade relacionados à Mega Sena da Virada.

Decisão da CGU: Provimento.

Resumo da decisão: O órgão deverá fornecer a relação de todos os contratos de publicidade relacionados à Mega Sena da Virada, feitos entre 2010 e 2022, com a identificação do nome da pessoa ou da empresa contratada, do artista contratado e do valor do cachê. A CGU entendeu que a divulgação dos contratos de publicidade da Caixa Econômica Federal, firmados no âmbito da prestação de serviço público de loteria, promove a transparência e não está sujeita às preocupações de competitividade previstas no art. 5º, §1º, do Decreto 7.724/12.



[▲ Voltar para o topo](#)

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [whatsapp](#) [link](#)



Desativado



Configurações avançadas de cookies

Ver Declaração de Cookies

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies.

Cookies estritamente necessários

Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede. **Esses cookies não podem ser desativados em nossos sistemas.** Embora sejam necessários,

pode comprometer sua experiência e prejudicar o funcionamento do site.

Cookies de desempenho

Visam a melhoria do desempenho do site por meio da coleta de dados anonimizados sobre navegação e uso dos recursos

Para melhorar a sua experiência na plataforma e fornecer serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados.

Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Cookies de terceiros

O portal gov.br depende dos serviços oferecidos por terceiros que permitem:

- Melhorar as campanhas de informação do governo;
- Oferecer conteúdo interativo;
- Melhorar a usabilidade e facilitar o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais;
- Assistir a vídeos e apresentações animadas diretamente no gov.br.

Os cookies de terceiros no portal gov.br são todos cookies de publicidade e multimídia do Google. Esses terceiros coletarão e usarão dados de navegação também para seus próprios fins. O usuário pode desativá-los direto no site da Google.

- Informativo oficial dos cookies de terceiros do Google (<https://business.safety.google/adscookies>).
- Política do Google (<https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl-pt-BR>).

O Google Analytics no portal gov.br tem recursos de relatórios de publicidade ativados, que coleta informações adicionais por cookie da DoubleClick, como atividade da Web e de IDs de publicidade do dispositivo (atividade do aplicativo) (<https://support.google.com/analytics/answer/2799357>)

O portal gov.br não tem controle sobre quais cookies de terceiros serão ativados. Alguns cookies de terceiros que podem ser encontrados ao acessar o portal:

Domínios: Google, Youtube, DoubleClick.net

Configuração de cookies no navegador



Gerenciar cookies

Rejeitar cookies

